

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1802-2025/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 0171-2026/PS2**

DENUNCIANTE : ALVARO FUENTES RIVERA FERNÁNDEZ
(EL SEÑOR FUENTES RIVERA)
DENUNCIADA : CMAC HUANCAYO S.A. (LA CAJA)¹
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 22 de enero de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 3 del 10 de diciembre de 2025, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra la Caja, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto, habría debitado indebidamente siete (7) operaciones de la cuenta de ahorros N° 107-*****24 del denunciante, las cuales no reconoce haber autorizado pues: (i) fue víctima del robo de su billetera, dentro de la cual se encontraba su tarjeta de débito; (ii) se efectuaron sin las medidas de seguridad correspondientes al permitir que se realicen las operaciones cuestionadas, a pesar de ser inusuales y no formar parte de su comportamiento habitual de consumo; y, (iii) el denunciado no realizó el bloqueo temporal de su cuenta ni de su tarjeta de débito, así tampoco emitió alguna alerta respecto de las operaciones:

Fecha	Detalle	Importe S/
14/10/2024	CARGO CCE X TRANSF	1 500,00
14/10/2024	RETIRO POS N/CONF	500,00
14/10/2024	RETIRO POS N/CONF	500,00
14/10/2024	RETIRO POS N/CONF	500,00
14/10/2024	RETIRO POS N/CONF	500,00
14/10/2024	RETIRO ATM GLOB	2 000,00
14/10/2024	RETIRO ATM GLOB	40,00

2. El 15 de diciembre de 2025, el señor Fuentes Rivera presentó un escrito e informó que su cuenta de ahorros fue abierta el 9 de septiembre de 2024; por lo que, no existe estados de cuenta correspondiente al periodo comprendido entre mayo a agosto de 2024, solicitado en la Resolución N° 3.
3. El 19 de diciembre de 2025, la Caja se apersonó al procedimiento y adjuntó diversos medios probatorios.
4. El 22 de diciembre de 2025, la Caja presentó sus descargos y manifestó, entre otros, lo siguiente:
- (i) El denunciante abrió su cuenta de ahorros N° 107-*****24 y vinculó su tarjeta de débito N° *****7668 a sus canales digitales el 9 de septiembre de 2024,

1 RUC N° 20130200789

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1802-2025/PS2**

- (ii) las operaciones denunciadas consisten en una (1) transferencia, cuatro (4) operaciones PLIN y dos (2) retiros en cajero automático;
 - (iii) el 14 de octubre de 2024, el denunciante ingresó al canal virtual a las 03:17, 03:52 y 04:33 horas de forma válida, con el uso de la numeración de la Tarjeta, documento de identidad y clave de internet de 6 dígitos;
 - (iv) las operaciones de transferencia y PLIN fueron realizadas a través de su App Móvil con el uso de las credenciales necesarias (número de tarjeta, documento de identidad, clave web y Token digital), datos que son de conocimiento y confidencialidad del cliente;
 - (v) notificó las operaciones cuestionadas al correo electrónico del denunciante;
 - (vi) el denunciante no realizó el bloqueo de su tarjeta de manera inmediata al robo de esta, por lo que se ha producido la ruptura del nexo causal que lo exonera de responsabilidad;
 - (vii) solicitó se requiera información a Banco Interbank pues es el operador del cajero automático donde se realizaron los dos retiros denunciados; y
 - (viii) solicitó se requiera al denunciante que exhiba el código de bloqueo y constancia de la comunicación del robo de forma previa a la ejecución de las operaciones denunciadas.
5. El 9 de enero de 2025, la Caja presentó dos escritos adicionales y manifestó que las dos operaciones de retiro de efectivo fueron realizadas válidamente, pues se autorizaron con el empleo conjunto de la tarjeta de débito y la clave secreta del denunciante, lo cual queda acreditado con las winchas auditoras que le envió Banco Interbank (operador de los ATM GlobalNet), mediante correo electrónico.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

6. Determinar si corresponde:
- (i) Aceptar la solicitud de actuación de medios probatorios presentada por la Caja;
 - (ii) declarar responsable a la Caja por el débito indebido de siete (7) operaciones de la cuenta de ahorros del denunciante; y,
 - (iii) dictar medidas correctivas, imponer una sanción y ordenar el pago de las costas y costos del procedimiento.

III. ANÁLISIS DE CUESTIONES EN DISCUSIÓN

III.1. Sobre la solicitud de actuación de medios probatorios

7. En su escrito de descargos del 22 de diciembre de 2025, la Caja solicitó que este despacho: (i) requiera información a Banco Interbank pues es el operador del cajero automático donde se realizaron los dos retiros denunciados; y (ii) requiera al denunciante que exhiba el código de bloqueo y constancia de la comunicación del robo de forma previa a la ejecución de las operaciones denunciadas.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1802-2025/PS2**

8. Sobre el particular, de los actuados del expediente se aprecia que mediante escrito del 9 de enero de 2025 el denunciado manifestó que Banco Interbank ya le brindó respuesta a su solicitud de información, motivo por el cual se ratificaba en la validez de las dos operaciones de retiro de efectivo cuestionadas; en ese sentido, carece de objeto pronunciarse sobre el pedido del denunciado.
9. Sin perjuicio de lo antes mencionado, es preciso indicar que es deber de los administrados presentar los medios probatorios que sustenten los alegatos formulados en los procedimientos administrativos. Así, si una entidad financiera formula alegatos referidos a exonerarse de responsabilidad por los hechos que se le imputan en su contra, es su obligación y responsabilidad presentar los medios probatorios pertinentes que permitan acreditar su defensa planteada.
10. De otro lado, si bien la Caja solicitó que el señor Fuentes Rivera precise el código de bloqueo y constancia de comunicación del robo de su tarjeta de forma previa a la autorización de las operaciones, lo cierto es que dicho medio probatorio no resulta relevante, puesto que el denunciante no ha cuestionado el estado activo de su tarjeta de débito en la oportunidad en que se realizaron las transacciones. Por tanto, corresponde desestimar la solicitud de actuación de medios probatorios presentada por el denunciado.

III.2. Sobre la responsabilidad de la Caja por el débito de operaciones no reconocidas

11. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores². Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1.1° del Código, el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos³.
12. De acuerdo con el artículo 18° del Código⁴, se establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
13. Por su parte, el artículo 19° del Código⁵ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.

2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

3 LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**Artículo 1°.- Derechos de los consumidores**

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

- c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equivoca sobre los productos o servicios.

4 LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 18°.- Idoneidad**

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

5 LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

M-OPS-03/03

Página 3 de 27

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1802-2025/PS2**

14. De otro lado, el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas) establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente⁶.
15. En esa línea, el artículo 19° del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad⁷, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad) establece que, en el caso de **operaciones realizadas en canales digitales** que impliquen; (i) pagos o transferencia de fondos a terceros, (ii) registro de un beneficiario de confianza, (iii) la contratación de un producto o servicio, (iv) la modificación en los productos contratados; y, (v) la modificación de límites y condiciones, se requiere utilizar la combinación de por lo menos dos factores de autenticación para verificar la identidad de un usuario (algo que solo el usuario conoce, algo que solo el usuario posee o algo que el usuario es, que incluye las características biométricas), que correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro. Asimismo, dicha norma requiere contar con un control ante ataques de hombre en el medio que pueda incluir un código único generado mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez y la notificación de los datos de la operación al usuario.
16. Asimismo, **sobre las 2 operaciones realizadas con tarjeta de débito presente en el cajero automático**, el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas establece que el proceso de autenticación del usuario debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, **mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento**, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo. Asimismo, establece que para **el caso de operaciones con tarjeta presente** estos factores son: (i) el chip de la tarjeta o su representación digital; y, (ii) la clave secreta u otro que establezca la superintendencia⁸.

Artículo 19°. - Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁶ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO****Artículo 23°. - Responsabilidad por operaciones no reconocidas**

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

(...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

⁷ **REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021****Artículo 19. Autenticación reforzada para operaciones por canal digital**

Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere:

- Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.
- Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.
- Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.

⁸ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**

M-OPS-03/03

Página 4 de 27



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1802-2025/PS2

17. De acuerdo con lo establecido en las normas sectoriales antes citadas, los mecanismos de autenticación están compuestos por el uso combinado de dos factores (algo que solo el usuario conoce, algo que el usuario posee, algo que el usuario es). Esto quiere decir que las transacciones se reputan válidamente realizadas si dichos factores estuvieron presentes, con independencia de si haya sido el consumidor el autor de las operaciones o un tercero. Así, el uso de esa información equivale al consentimiento del titular de la cuenta. Por el contrario, la entidad financiera será responsable en aquellos casos en los que no logre demostrar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación.
18. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁹.
19. En el presente caso, considerando que las siete (7) operaciones objeto de análisis se realizaron a través de canales distintos (operaciones digitales y retiros de efectivo), corresponderá realizar un análisis separado de estas operaciones, atendiendo a los mecanismos de seguridad aplicables en cada modalidad; es decir, para las operaciones en aplicativo móvil y billetera electrónica, se aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, mientras que para las operaciones de retiro de efectivo se emplearán las disposiciones contenidas en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.

Sobre las cinco (5) operaciones digitales

20. El señor Fuentes Rivera denunció a la Caja porque debitó indebidamente cinco (5) operaciones en su cuenta de ahorros N° 107-*****24, las cuales no reconoce haber autorizado por los motivos expuestos en el numeral 1 de la presente resolución.

Fecha	Detalle	Importe S/
14/10/2024	CARGO CCE X TRANSF	1 500,00
14/10/2024	RETIRO POS N/CONF	500,00
14/10/2024	RETIRO POS N/CONF	500,00
14/10/2024	RETIRO POS N/CONF	500,00
14/10/2024	RETIRO POS N/CONF	500,00

21. En sus descargos, la Caja señaló que las operaciones no reconocidas se realizaron a través del aplicativo App Móvil instalado en el dispositivo del denunciante, con el uso de

Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

(...)

7. El proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 de dicho reglamento, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según el tipo de operación del que se trate:

7.1 Para operaciones con tarjeta presente se requieren dos factores, donde el primero es el chip de la tarjeta o su representación digital. El segundo factor puede ser una clave secreta (PIN) u otro que establezca la Superintendencia.

(...)

9 LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor. - El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado. En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18°.

su clave secreta de 6 dígitos y el uso del Token de forma correcta, a los cuales estaba registrado de manera previa a la realización de las operaciones materia de denuncia.

22. Para acreditar que el denunciante se encontraba afiliado a sus canales digitales y que contaba con la clave de Internet y el mecanismo de seguridad clave Token, la Caja presentó el Informe N° 00002-2025-MRR-CMACHYO en el que se aprecian capturas de pantalla del “Reporte de ingreso de tarjetas con clave”, “Reporte de afiliación de Token Digital” y los “Reportes generados a nivel de sistema”; los cuales se muestran a continuación en la parte pertinente:

Entrega de la tarjeta

Consulta de tarjeta

☒ Tipo de Tarjeta
 DEBITO

Número de Tarjeta
 415297 40 3113766-8

Estado
 ANULADO

Cliente
 107140851929
 FUENTES RIVERA FERNANDEZ, ALVARO

Tipo
 DEBITO

Fecha de Entrega
 09/09/2024 12:00:00
 Fecha de Vigencia
 30/11/2028 12:00:00 a.m.

Usuario de Entrega
 YMALDO
 Oficina
 AG. CARABAYLLO

Ubicación

Hab. E - Commerce: SI
 Fecha de Habilitación: 2024-09-09

Hab. Trx Extranjero: NO

Afiliación a canales digitales



Oficina: O. PRINCIPAL
Usuario: AT1809087@caja-huancayo.gob.pe
AT1809087@caja-huancayo.gob.pe

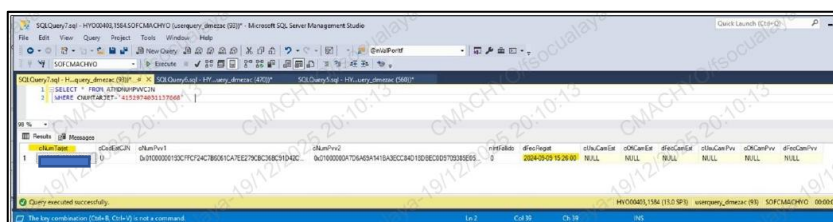
REPORT DE INGRESO DE TARJETAS CON CLAVE

DE SDE EL 08/09/2024 HASTA EL 30/09/2024

Fecha Hora: 18/10/2025 12:56:11 p.m.
Page 1 de 1
Fecha Sistema: 18/10/2025

REPORT DE INGRESO DE TARJETAS CON CLAVE				
N° DE TARJETA	TERMINAL	FECHA DE OPERACIÓN	USUARIO DE RED	DESCRIPCIÓN
4152	7668	00123450	2024/09/10 11:14:53 a.m.	USERAT LA TRANSACCIÓN DE DEPÓSITO SE REALIZÓ CORRECTAMENTE (OCT)
4152	7668	00000001	2024/09/12 09:43:17 p.m.	USERAT LA TRANSACCIÓN DE DEPÓSITO SE REALIZÓ CORRECTAMENTE (OCT)
4152	7668	00000001	2024/09/14 07:58:40 p.m.	USERAT LA TRANSACCIÓN DE ART SE REALIZÓ CORRECTAMENTE
4152	7668	00000001	2024/09/23 08:48:10 p.m.	USERAT LA TRANSACCIÓN DE DEPÓSITO SE REALIZÓ CORRECTAMENTE (OCT)
4152	7668	12010105	2024/09/09 03:13:47 a.m.	WALDO LA CONTRASEÑA FUE CAMBIADO SATISFACTORIAMENTE. OK
4152	7668	190.236.7.72	2024/09/09 03:25:54 a.m.	APP CLAVE CORRECTA. ACCESO OK.
4152	7668	190.236.7.72	2024/09/09 03:25:54 a.m.	APP CAMBIO DE CLAVE WEB OK.
4152	7668	190.236.7.72	2024/09/09 03:27:22 a.m.	APP CLAVE WEB CORRECTA. ACCESO OK.
4152	7668	190.236.7.72	2024/09/09 03:27:58 a.m.	APP CLAVE WEB CORRECTA. ACCESO OK.
4152	7668	190.236.7.72	2024/09/09 03:34:30 a.m.	APP CLAVE WEB CORRECTA. ACCESO OK.
4152	7668	190.236.7.72	2024/09/09 03:35:27 a.m.	APP CLAVE WEB CORRECTA. ACCESO OK.
4152	7668	190.236.7.224	2024/09/10 11:08:23 a.m.	APP CLAVE WEB CORRECTA. ACCESO OK.
4152	7668	190.236.7.224	2024/09/10 11:56:26 a.m.	APP CLAVE WEB CORRECTA. ACCESO OK.
4152	7668	190.236.15.151	2024/09/13 04:58:26 p.m.	APP CLAVE WEB CORRECTA. ACCESO OK.
4152	7668	190.236.15.151	2024/09/13 06:20:59 p.m.	APP CLAVE WEB CORRECTA. ACCESO OK.
4152	7668	190.236.15.151	2024/09/14 11:46:06 a.m.	APP CLAVE WEB CORRECTA. ACCESO OK.
4152	7668	190.239.85.62	2024/09/14 04:24:28 p.m.	APP CONTRASEÑA WEB INCORRECTA. 1 VECES.
4152	7668	190.239.85.62	2024/09/14 07:55:04 a.m.	APP CLAVE WEB CORRECTA. ACCESO OK.
4152	7668	8.243.128.117	2024/09/18 03:14:46 p.m.	APP CLAVE WEB CORRECTA. ACCESO OK.

Creación de clave de internet





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1802-2025/PS2

Afiliación a clave dinámica

CLIENTE	FECHA AFILIACIÓN	FECHA DESAFILIACIÓN	ESTADO API	EQUIPO API	TARJETA	ESTADO TARJETA	AGENCIA
FUENTES RIVERA FERNANDEZ, ALVARO	2025-03-23 15:38 PM		AFILIADO	REDIR 23105RNDL		ANULADO	002 - AG. CARABAYLLO

CLIENTE	FECHA AFILIACIÓN	FECHA DESAFILIACIÓN	ESTADO API	EQUIPO API	TARJETA	ESTADO TARJETA	AGENCIA
FUENTES RIVERA FERNANDEZ, ALVARO	2025-03-23 15:38 PM		AFILIADO	REDIR 23105RNDL		ANULADO	002 - AG. CARABAYLLO

Validación de la huella del cliente ante Reniec (validación biométrica)

CLIENTE	FECHA AFILIACIÓN	FECHA DESAFILIACIÓN	ESTADO API	EQUIPO API	TARJETA	ESTADO TARJETA	AGENCIA
FUENTES RIVERA FERNANDEZ, ALVARO	2025-03-23 15:38 PM		AFILIADO	REDIR 23105RNDL		ANULADO	002 - AG. CARABAYLLO

Voucher de afiliación a la Clave Token Digital

[Ver imagen en la siguiente página]



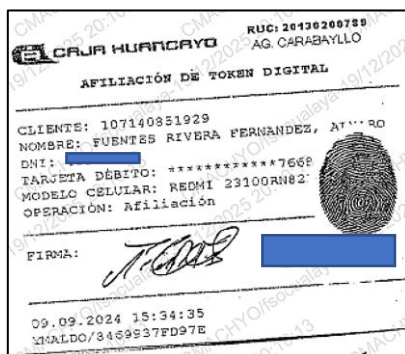
PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1802-2025/PS2



23. De los documentos antes mostrados, se aprecia la siguiente información:

Afiliación al canal digital

Tarjeta	4152-****-****-7668
Canal	APP
IP	190.236.7.72
Fecha y hora	09/09/2024 – 15:25:54 horas
Operación	Cambio de clave WEB OK

Afiliación a la clave dinámica

Fecha y hora afiliación	09/09/2024 – 15:28:56 horas
Estado afiliación	Afiliado
Cliente	107140851929
Equipo	Redmi 23100RN82L
Tarjeta	4152-****-****-7668
Agencia	Carabayllo
Respuesta de Biometría	SI CORRESPONDE

24. De la valoración conjunta a los medios probatorios antes mencionados, se aprecia que el 9 de septiembre de 2024 a las 15:25:54 horas, el denunciante creó su clave web para el ingreso a los canales digitales con la tarjeta N° 4152-****-****-7668 y, el mismo día, a las 15:28:56 horas se afilió a la clave dinámica (Token digital) con su equipo Redmi 23100RN82L, acción que contó además con una validación biométrica exitosa, puesto que se lee la glosa “Si corresponde”. En esa medida, se aprecia que el denunciante se encontraba afiliado al canal digital y contaba con la clave Token digital de manera anterior a la realización de las operaciones cuestionadas.
25. Asimismo, para sustentar que el protocolo de seguridad se cumplió y que las operaciones se autorizaron correctamente, la Caja aportó al procedimiento el Informe N° 00002-2025-MRR-CMACHYO en el que se aprecian capturas de pantalla del “Reporte de ingreso de tarjetas con clave”, “Reporte en APP Móvil”, “Billeteras electrónicas”, “Detalle de transacción” y los “Reportes generados a nivel de sistema”; los cuales se muestran a continuación en la parte pertinente:

Ingresos al App Móvil

[Ver imagen en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1802-2025/PS2

CAJA HUANCAYO

Oficina: OF. PRINCIPAL

Usuario: ATMReporteTarjetasConClave

REPORTE DE INGRESO DE TARJETAS CON CLAVE

DESDE EL 13/10/2024 HASTA EL 14/10/2024

Fecha Hora: 18/12/2025 08:19:45 p.m.

Pag. 1 de 1

Fecha Sistema: 18/12/2025

REPORTE DE INGRESO DE TARJETAS CON CLAVE

N° DE TARJETA	TERMINAL	FECHA DE OPERACIÓN	USUARIO DE RED	DESCRIPCIÓN
4152 7668	IB000641	2024/10/14 06:05:52 a.m.	USERAT	RAPICARD: LA TRANSACCIÓN DE RETIRO SE REALIZÓ CORRECTAMENTE
4152 7668	IB000641	2024/10/14 06:07:27 a.m.	USERAT	RAPICARD: LA TRANSACCIÓN DE RETIRO SE REALIZÓ CORRECTAMENTE
4152 7668	00000003	2024/10/14 03:54:47 a.m.	USERAT	LA TRANSACCIÓN DE AFT SE REALIZÓ CORRECTAMENTE
4152 7668	00000003	2024/10/14 04:35:46 a.m.	USERAT	LA TRANSACCIÓN DE AFT SE REALIZÓ CORRECTAMENTE
4152 7668	00000003	2024/10/14 04:41:48 a.m.	USERAT	LA TRANSACCIÓN DE AFT SE REALIZÓ CORRECTAMENTE
4152 7668	00000003	2024/10/14 04:44:18 a.m.	USERAT	LA TRANSACCIÓN DE AFT SE REALIZÓ CORRECTAMENTE
4152 7668	200.121.42.253	2024/10/14 03:17:13 a.m.	APP	CLAVE WEB CORRECTA ACCESO OK
4152 7668	200.121.42.253	2024/10/14 03:44:13 a.m.	APP	CLAVE WEB CORRECTA ACCESO OK
4152 7668	200.121.42.253	2024/10/14 03:52:30 a.m.	APP	CLAVE WEB CORRECTA ACCESO OK
4152 7668	190.236.12.193	2024/10/14 04:33:47 a.m.	APP	CLAVE WEB CORRECTA ACCESO OK
4152 7668	190.236.12.193	2024/10/14 05:11:09 a.m.	APP	CLAVE WEB CORRECTA ACCESO OK

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56)) - Microsoft SQL Server Management Studio

Quick Launch (Ctrl-Q)

File Edit View Query Project Tools Window Help

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac

Generación de clave Token Digital

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56)) - Microsoft SQL Server Management Studio

SQLQuery10.sql - HYUNDAI1584SOFMACHYO (userquery_dmetac (56))

```
SELECT * FROM ATENCIACTIVA  
WHERE (CHARTARJET = '415276681337668')  
AND (dfeCInIdope as date) >= '2024-10-14'  
ORDER BY dfeCInIdope
```

Results Messages

Linea	Msg
1	4152 7668 APPMOV 200.121.42.253 2024-10-14 03:17:13.130 APP APPMOV Clave Web Correcta Acceso OK 14767832 NULL NULL NULL NULL
2	4152 7668 APPMOV 200.121.42.253 2024-10-14 03:44:13.200 APP APPMOV Clave Web Correcta Acceso OK 14767814 NULL NULL NULL NULL
3	4152 7668 APPMOV 200.121.42.253 2024-10-14 03:52:30.193 APP APPMOV Clave Web Correcta Acceso OK 14767937 NULL NULL NULL NULL
4	4152 7668 APPMOV 190.236.12.193 2024-10-14 04:33:47.593 APP APPMOV Clave Web Correcta Acceso OK 14767044 NULL NULL NULL NULL
5	4152 7668 APPMOV 190.236.12.193 2024-10-14 05:11:09.440 APP APPMOV Clave Web Correcta Acceso OK 14767214 NULL NULL NULL NULL

Query executed successfully. HYUNDAI1584 (13.0 SP3) userquery_dmetac (56) SOFMACHYO 00:00:00

--VALIDACIÓN DE TOKEN PARA OPERACIONES--

```
SELECT * FROM GENVALTOKDIG  
WHERE cCodClient = '107140851929'  
AND cTipOpeVal = 'AP03'  
AND dfeCSystem IN ('2024-10-14')  
AND nIdeCorGen IN ('5712481')  
ORDER BY dfeCSystem
```

Results Messages

Linea	Msg
1	3800079 107140851929 2024-10-14 2024-10-14 03:29:41.993 2024-10-14 03:29:42.010 TDK Validado Correctamente 25CF5E85ACEACF367A387EA APP AP22
2	3800086 107140851929 2024-10-14 2024-10-14 03:54:44.667 2024-10-14 03:54:44.683 TDK Validado Correctamente 25CF5E85ACEACF367A387EA APP AP24
3	3800093 107140851929 2024-10-14 2024-10-14 04:35:43.997 2024-10-14 04:35:44.013 TDK Validado Correctamente 25CF5E85ACEACF367A387EA APP AP24
4	3800096 107140851929 2024-10-14 2024-10-14 04:41:45.940 2024-10-14 04:41:45.957 TDK Validado Correctamente 25CF5E85ACEACF367A387EA APP AP24
5	3800099 107140851929 2024-10-14 2024-10-14 04:44:15.770 2024-10-14 04:44:15.787 TDK Validado Correctamente 25CF5E85ACEACF367A387EA APP AP24
6	3800120 107140851929 2024-10-14 2024-10-14 05:12:01.063 2024-10-14 05:12:01.070 TDK Validado Correctamente 25CF5E85ACEACF367A387EA APP AP12
7	3800122 107140851929 2024-10-14 2024-10-14 05:13:49.860 2024-10-14 05:13:49.877 TDK Validado Correctamente 25CF5E85ACEACF367A387EA APP LIM

Ingreso al app	Tipo de Operación	Fecha	Hora	Monto Origen	NumeroCt aOrigen	NumeroT arjeta	Token digital
14/10/2024 03:17:13	CARGO - CCE x TRANSF.	14/10/2024	03:29:42	1500.00	1024	415668	814909

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1802-2025/PS2

a.m.							
14/10/2024 03:52:30 a.m.	RETIRO-POS PLIN- JEFRIN ALBERTO REYES	14/10 /2024	03:5 4:47	500.00	107   24	415   668	8149 34
14/10/2024 04:33:47 a.m.	RETIRO-POS PLIN- JEFRIN ALBERTO REYES	14/10 /2024	04:3 5:47	500.00	107   24	415   668	8149 75
14/10/2024 04:33:47 a.m.	RETIRO-POS PLIN- LISBER MORALES	14/10 /2024	04:4 1:48	500.00	107   24	415   668	8149 81
14/10/2024 04:33:47 a.m.	RETIRO-POS PLIN- LISBER MORALES	14/10 /2024	04:4 4:18	500.00	107   24	415   668	1499 84

Autorización de primera operación por el importe de S/ 1 500,00



Oficina: OF. PRINCIPAL
Usuario: CMACHYO/Info
Reporte: ATUVE estadísticaRetirapaghi v01

REPORTE EN APP MOVIL

OPERACIONES EFECTIVAS

Del 14/10/2024 al 17/10/2024

Fecha Hora: 17/10/2024 06:20:45 p.m.
Pag: 1 de 1
Fec.Sis.: 17/10/2024

Codigo de Cliente: 107140051920
Nombre de Cliente: FUENTES RIVERA FERNANDEZ, ALVARO

Nro	Cod. Oper	Fecha Hora	Tipo Operacion	Tarjeta	Cta. Origen	Cta. Destino	M. Origen	M. Destino	Mensaje
1	0007314544	2024.10.14 03:29:42	Transferencias a Bancos				1500.00 Soles	1500.00 Soles	Transferencia se realizó

Detalle del destino.

[illegible]

Autorización de operaciones “PLIN”



CAJAJA HUANCAYO
El Banco de la Comunidad

BILLETAS ELECTRÓNICAS

Oficina: OF. PRINCIPAL
Usuario: CMACHYOdiagonaleza
Reporte:
ATM Estadísticas Retiro efectivoAtr

Soles

Del 14/10/2024 al 14/10/2024

Fecha Hora: 17/12/2025 06:22:08
Pag. 1 de 1
Fec.Sis: 17/12/2025

Código de Cliente: 107140851929

Nombre de Cliente: FUENTES RIVERA FERNANDEZ, ALVARO

Alcance: Toda la Red

Ord	Fech. Hora	Id Caj.	Ubicacion Caj.	Num. Tarjeta	N° Trx	Monto	Cod Cuenta
1	14/10/2024 3:54:47	00000003	RUN-JEFFIN ALBERTO REYESVisa Direct PE	4152	7668	3913 S/ 500.00 107	724
2	14/10/2024 3:45:46	00000003	RUN-JEFFIN ALBERTO REYESVisa Direct PE	4152	7668	1318 S/ 500.00 107	724
3	14/10/2024 4:41:48	00000003	RUN-USBER MORALES Visa Direct PE	4152	7668	3757 S/ 500.00 107	724
4	14/10/2024 4:44:18	00000003	RUN-USBER MORALES Visa Direct PE	4152	7668	4796 S/ 500.00 107	724

Segunda operación por el importe de S/ 500,00

DETALLE DE TRANSACCIÓN

Datos de la Transacción

Transacción | **Depósito de Efectivo** | **Depósito de Efectivo (Deposito)** | **Motivo de Pago**

Fecha Transacción | 12/25/2015 | **Importe** | \$100.00 | **Referencia** | 40170000000000000000

Moneda | MXN | **Moneda** | Dólar | **Moneda original** | Dólar | **Moneda destino** | Dólar

Depósito de Efectivo | **Cuenta de Ahorro** | **Cuenta de Ahorro** | **Cuenta de Ahorro** | **Cuenta de Ahorro**

Datos del Recipiente

Nombre | **Cuenta de Ahorro** | **Referencia** | 40170000000000000000

Datos del Emisor

Nombre | **Cuenta de Ahorro** | **Referencia** | 40170000000000000000

Tercera operación por el importe de S/ 500,00



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1802-2025/PS2

Cuarta operación por el importe de S/ 500.00

Quinta operación por el importe de S/ 500,00

26. En los documentos antes mostrados, se aprecia la siguiente información:

Ingresos al App Móvil

Tarjeta	4152-****-****-7668	4152-****-****-7668	4152-****-****-7668
Fecha y hora	14/10/2024 – 03:17:13	14/10/2024 – 03:52:30	14/10/2024 – 04:33:47
Canal	APP	APP	APP
IP	200.121.42.253	200.121.42.253	190.236.12.193
Descripción	Clave web correcta acceso OK	Clave web correcta acceso OK	Clave web correcta acceso OK

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1802-2025/PS2****Generación de la clave dinámica en el dispositivo afiliado**

	Primera operación	Segunda operación
Fecha y hora	14/10/2024 – 03:29:42	14/10/2024 – 03:54:47
Cliente	107140851929	107140851929
Estado	TOK	TOK
Validación	Validado Correctamente	Validado Correctamente
Canal	APP	APP
Token	814909	814934

	Tercera operación	Cuarta operación
Fecha y hora	14/10/2024 – 04:35:47	14/10/2024 – 04:41:48
Cliente	107140851929	107140851929
Estado	TOK	TOK
Validación	Validado Correctamente	Validado Correctamente
Canal	APP	APP
Token	814975	814981

	Quinta operación
Fecha y hora	14/10/2024 – 04:44:18
Cliente	107140851929
Estado	TOK
Validación	Validado Correctamente
Canal	APP
Token	149984

Autorización de las operaciones

	Primera operación	Segunda operación
Código de operación	7314544	313433
Tarjeta	4152-****-****-7668	4152-****-****-7668
Tipo de operación	Transferencia interbancaria	PLIN
Fecha y hora	14/10/2024 – 03:29:42	14/10/2024 – 03:54:47
Cuenta origen	107*****724	107*****724
Cuenta o tarjeta destino	002*****356 (BCP)	4271-****-****-0237
Beneficiario	Álvaro Fuentes Rivera Fernández	Jefrin Alberto Reyes
Monto S/	1 500,00	500,00
Resultado	Transferencia se realizó correctamente	Aprobado

	Tercera operación	Cuarta operación
Código de operación	313718	818395
Tarjeta	4152-****-****-7668	4152-****-****-7668
Tipo de operación	PLIN	PLIN
Fecha y hora	14/10/2024 – 04:35:46	14/10/2024 – 04:41:48
Cuenta origen	107*****724	107*****724
Cuenta o tarjeta destino	4271-****-****-0237	4213-****-****-0435
Beneficiario	Jefrin Alberto Reyes	Lisber Morales
Monto S/	500,00	500,00
Resultado	Aprobado	Aprobado

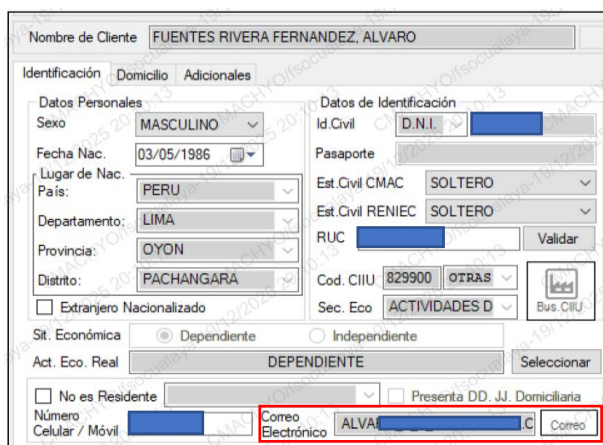
**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1802-2025/PS2**

	Quinta operación
Código de operación	521639
Tarjeta	4152-****-****-7668
Tipo de operación	PLIN
Fecha y hora	14/10/2024 – 04:44:18
Cuenta origen	107*****724
Cuenta o tarjeta destino	4213-****-****-0435
Beneficiario	Lisber Morales
Monto S/	500,00
Resultado	Aprobado

27. Respecto al ingreso al canal App Móvil, se aprecia que el 14 de octubre de 2024 a las 03:17:13 horas, se registró desde el IP 200.121.42.253 el primer ingreso a la plataforma App Móvil, con el número de la tarjeta de débito, número de documento de identidad y la clave de Internet del denunciante, lo que se acredita con el indicativo *“Clave web correcta acceso OK”*. Luego, desde dicho canal, a las 03:29:42 horas se efectuó la primera operación de “Transferencia a Bancos” por el importe de S/ 1 500,00; la cual fue autorizada con la clave digital (*Token*) generada a las 03:29:42 horas, lo que se evidencia con la glosa *“Validado correctamente”*.
28. Posteriormente, el mismo día a las 03:52:30 horas, se registró desde el IP 200.121.42.253 el segundo ingreso a la plataforma App Móvil, con el número de la tarjeta de débito, número de documento de identidad y la clave de Internet del denunciante, lo que se acredita con el indicativo *“Clave web correcta acceso OK”*. En dicha sesión, a las 03:54:47 horas se efectuó la segunda operación de “PLIN” por el importe de S/ 500,00; la cual fue autorizada con la clave digital (*Token*) generada a las 03:54:47 horas, motivo por el cual se registra la glosa *“Validado correctamente”*.
29. Por último, el mismo día a las 04:33:47 horas, se registró desde el IP 190.236.12.193 el tercer ingreso a la plataforma App Móvil, con el número de la tarjeta de débito, número de documento de identidad y la clave de Internet del denunciante, lo que se acredita con el indicativo *“Clave web correcta acceso OK”*. En esta sesión, a las 04:35:46, 04:41:48 y 04:44:18 horas se efectuaron la tercera, cuarta y quinta operación de “PLIN” por el importe de S/ 500,00 cada una; las cuales fueron autorizadas con las claves digitales (*Token*) generadas a las 04:35:46, 04:41:48 y 04:44:18 horas, respectivamente, razón por la cual se registra la glosa *“Validado correctamente”*.
30. En esa medida, respecto a los factores de autenticación se observa lo siguiente:
- (i) Algo que el usuario posee: En canales digitales, como Banca por Internet o Banca Móvil, este factor de autenticación deberá corresponder a aquella información que no es dinámica y que no se genera aleatoriamente por cada operación, como, por ejemplo, las credenciales de acceso a la plataforma digital. En el presente caso, la Caja acreditó que se accedió a la Banca Móvil con el ingreso de las credenciales y contraseña de acceso (clave de 6 dígitos o alfanumérica).
 - (ii) Algo que solo el usuario conoce: En canales digitales, como Banca por Internet o Banca Móvil, este factor de autenticación deberá corresponder a aquella información que sí es dinámica como, por ejemplo, una clave Token. De los medios probatorios se verifica que las operaciones de transferencia se autorizaron con las claves Token generadas en el celular afiliado; en esa medida, los medios

probatorios demuestran que dichas claves fueron válidamente generadas y utilizadas.

- (iii) Algo que solo el usuario es: en el presente procedimiento no se ha validado ningún movimiento con una clave biométrica. Sin embargo, ello no incide en el análisis de validez pues el Reglamento de Ciberseguridad solo exige que se utilicen dos (2) factores de autenticación.
31. De otro lado, el Reglamento de Ciberseguridad establece como segundo requisito que se implemente mecanismos de seguridad de “Hombre en el medio”, los cuales pueden incluir la generación de un código único de autenticación por cada operación.
32. En el presente caso, la Caja no se pronunció respecto del segundo requisito previsto en el Reglamento de Ciberseguridad, referido a la generación de un código único de autenticación para cada operación, lo cual constituye un incumplimiento a su deber de seguridad.
33. En cuanto al tercer requisito, la Caja señaló que cumplió con notificar los datos de las operaciones al correo electrónico alvaro****@****.com del señor Fuentes Rivera, conforme se aprecia a continuación:



[Ver imagen en la siguiente página]

12	14 Oct 2024 04:44:25 (GMT -05:00)	MID: 213798	Show Data
SENDER:	umastersql@cajahuancayo.com.pe		
RECIPIENT:	ALV [REDACTED]@hotmail.com		
SUBJECT:	REPORTE DE OPERACION APP MOVIL		
LAST STATE:	Message 213798 to ALV [REDACTED]@hotmail.com received remote SMTP res:		
13	14 Oct 2024 04:41:50 (GMT -05:00)	MID: 213795	Show Data
SENDER:	umastersql@cajahuancayo.com.pe		
RECIPIENT:	ALV [REDACTED]@hotmail.com		
SUBJECT:	REPORTE DE OPERACION APP MOVIL		
LAST STATE:	Message 213795 to ALV [REDACTED]@hotmail.com received remote SMTP res:		
14	14 Oct 2024 03:29:44 (GMT -05:00)	MID: 213718	Show Data
SENDER:	umastersql@cajahuancayo.com.pe		
RECIPIENT:	ALV [REDACTED]@hotmail.com		
SUBJECT:	REPORTE DE OPERACION APP MOVIL		
LAST STATE:	Message 213718 to ALV [REDACTED]@hotmail.com received remote SMTP res:		
10	14 Oct 2024 05:13:50 (GMT -05:00)	MID: 201386	Show Data
SENDER:	umastersql@cajahuancayo.com.pe		
RECIPIENT:	ALV [REDACTED]@hotmail.com		
SUBJECT:	REPORTE DE OPERACION APP MOVIL		
LAST STATE:	Message 201386 to ALV [REDACTED]@hotmail.com received remote SMTP res:		
11	14 Oct 2024 04:35:49 (GMT -05:00)	MID: 201327	Show Data
SENDER:	umastersql@cajahuancayo.com.pe		
RECIPIENT:	ALV [REDACTED]@hotmail.com		
SUBJECT:	REPORTE DE OPERACION APP MOVIL		
LAST STATE:	Message 201327 to ALV [REDACTED]@hotmail.com received remote SMTP res:		
12	14 Oct 2024 03:54:49 (GMT -05:00)	MID: 201279	Show Data
SENDER:	umastersql@cajahuancayo.com.pe		
RECIPIENT:	ALV [REDACTED]@hotmail.com		
SUBJECT:	REPORTE DE OPERACION APP MOVIL		
LAST STATE:	Message 201279 to ALV [REDACTED]@hotmail.com received remote SMTP res:		

34. En ese sentido, de lo expuesto en los medios probatorios analizados, se aprecia que la Caja no cumplió con todo el circuito de autenticación requerido en el Reglamento de Ciberseguridad para las cinco operaciones analizadas, razón por la cual corresponde que asuma la responsabilidad por éstas.

Sobre los dos (2) retiros en cajero automático

35. El señor Fuentes Rivera denunció a la Caja porque debitó indebidamente dos (2) operaciones en su cuenta de ahorros N° 107-*****24, las cuales no reconoce haber autorizado por los motivos expuestos en el numeral 1 de la presente resolución.

Fecha	Detalle	Importe S/
14/10/2024	RETIRO ATM GLOB	2 000,00
14/10/2024	RETIRO ATM GLOB	40.00

36. En sus descargos, la Caja señaló que las operaciones se realizaron con uso de la tarjeta de débito y clave secreta de conocimiento exclusivo del denunciante. Para acreditar sus afirmaciones, presentó los documentos remitidos por GlobalNet, los cuales se muestran a continuación:

Reporte GlobalNet

Validación	Institución	Fecha operación o retiro	Apellidos del cliente	Nombres del cliente	Nro. de Tarjeta que usa al realizar el retiro	Moneda de importe reclamado en ATM	Importe reclamado	SubProducto / Tipo de Reclamo	Descripción	Importe solicitado	Moneda de importe solicitado	Hora del retiro	Nro. ATM	N° de operación	Nombre de Usuario que ingresó al reclamo	Fecha de envío a Banca Electrónica	DNI del cliente
OK	CHD	14/10/2024	FUENTES RIVERA FERNANDEZ	ALVARO	412977000007668	Soles	2,000.00	No reconoce haber realizado el retiro	Tarjeta de Débito	2,000.00	Soles	06:05:52	80000641	9981	GONZALEZ JAG HED. AGUIAN A LUCERO	15/12/2025	
OK	CHD	14/10/2024	FUENTES RIVERA FERNANDEZ	ALVARO	412977000007668	Soles	40.00	No reconoce haber realizado el retiro	Tarjeta de Débito	40.00	Soles	06:07:27	80000641	9983	GONZALEZ JAG HED. AGUIAN A LUCERO	15/12/2025	

Detalle de transacciones

DATOS DE LA TRANSACCIÓN A TRAVÉS DE ATM			
FECHA	14/10/2024 08:05:52 a.m.		
MONTO TRX	\$/ 2,000.00	MONTO RECLAMADO	\$/ 2,000.00
CUENTA INVOLUCRADA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX724		



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1802-2025/PS2

ID. CAJERO	IB000641		
UBICACION ATM	TD.FINANC.138 COMAS ILIMA W10PE		
FECHA	14/10/2024 06:07:27 a.m.		
MONTO TRX	S/ 40.00	MONTO RECLAMADO	S/ 40.00
CUENTA INVOLUCRADA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX724		
ID. CAJERO	IB000641		
UBICACION ATM	TD.FINANC.138 COMAS ILIMA W10PE		
OPERACION	PROCEDE	NO PROCEDE	X
OBSERVACIONES	La presente es para informar que el retiro se realizó de manera correcta con el uso de su tarjeta y clave, se adjunta el correo con la WINCHA correspondiente, donde se visualiza los datos de la operación realizada, la cual es remitida por interbank, asimismo se remite la respuesta por parte del proveedor y se adjunta las Winchas:		

Winchas auditoras

Globalnet_reclamosATM <Globalnet_reclamosATM@intercorp.com.pe>
RE: ATENCION RECLAMO

Reclamos, CHYO, 20251117, segun auditoria

Código Reclamo	Unid.	Tipo	Asunto	Procedimiento	Res. Tarjeta (Estado)	Ch. Wincha/Documentación adjunta para el cliente	Importe reclamado	Importe S/	Importe Reclamado	Importe S/
1267998_3	CHYO	RET.	Fuerzas Armadas	divers	4020756800000000	30706221002136724	S/ 2,000.00	S/ 0.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
1267998_3	CHYO	RET.	Fuerzas Armadas	divers	4020756800000000	30706221002136724	S/ 40.00	S/ 0.00	S/ 40.00	S/ 40.00

Reclamos 1267998

279*2074/2024*06:05:52*CARD:064152970000007668
271*2074/2024*06:05:52*CHYO:060727*PROCESADO
272*2074/2024*06:05:52*TRANSACTION START
273*2074/2024*06:05:52*PIN:000000000000
274*2074/2024*06:05:52*AVDUNT:000000000000
275*2074/2024*06:05:52*OPCODE:000000000000
276*2074/2024*06:05:52*TRXID:00-00-00-00-120-5-000
277*2074/2024*06:05:52*
278*2074/2024*06:05:52*AVDUNT:000000000000

37. De los reportes antes mostrados, se extrae la siguiente información:

Número de Tarjeta	4152-****-****-7668	4152-****-****-7668
Fecha y hora	14/10/2024 – 06:05:52	14/10/2024 – 06:07:27
Cajero	IB000641 – Comas	IB000641 – Comas
Tipo de Operación	RETIRO	RETIRO
Importe S/	2 000,00	40,00
Operación N°	9981	9983
Lectura de Chip	-	-
Ingreso de Clave Secreta	-	-

38. Los medios probatorios aportados por la Caja permiten verificar que el 14 de octubre de 2024 a las 06:05:52, en el cajero N° IB000641 – Comas, se realizó la operación de S/ 2 000,00; seguidamente, a las 06:07:27 horas, en el mismo cajero, se autorizó el retiro de S/ 40,00. Sin embargo, la información antes detallada no permite corroborar si las operaciones de retiro de efectivo se concretaron con la lectura del CHIP de la tarjeta de débito del denunciante y la clave secreta, pues la captura de pantalla del correo electrónico que contiene las winchas auditoras resulta incompleta e ilegible (ver numeral 36).
39. Cabe señalar que, si bien la denunciada ofreció en sus escritos del 9 de enero de 2026 las winchas auditoras que acreditarían la correcta autorización de las operaciones denunciadas, lo cierto es que no adjuntó tal documentación.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1802-2025/PS2**

40. Respecto a los **factores de autenticación para uso de tarjeta presente**, establecidos en el numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, se observa lo siguiente:
- (i) Primer factor: En el presente caso, no ha quedado acreditada la lectura del chip de la tarjeta de débito en el cajero automático. (Algo que el usuario posee)
 - (ii) Segundo factor: En el presente caso, no ha quedado acreditado que las operaciones de retiro se hayan realizado con el ingreso de la clave secreta en el cajero automático. (Algo que el usuario conoce)
41. En este punto es pertinente precisar que, si bien el citado artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad¹⁰ establece, además de los factores de autenticación, que las operaciones requieren que se acredite un control ante ataques de hombre en el medio que pueda incluir un código único generado mediante métodos criptográficos, y la notificación de los datos de la operación al usuario; debe tenerse en cuenta que ambos requisitos no están expresamente comprendidos en la redacción del numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
42. En efecto, como ha sido indicado (ver punto 15), el referido numeral 7, aun cuando se remite al artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, lo hace únicamente respecto de los **factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento (algo que el usuario es, conoce o posee)**, y precisa en su numeral 7.1 que estos factores corresponderán al chip de la tarjeta y al ingreso de la clave secreta. Así, por disposición expresa de la regulación sectorial, **ambos elementos serán los únicos a verificar en el análisis de autenticación reforzada de operaciones con tarjeta de débito presente**.
43. A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que el propio artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, incluye en su numeral 7.4¹¹ el análisis del control ante ataques de hombre en el medio, exclusivamente para **operaciones con tarjeta no presente** y para operaciones con billeteras móviles, las cuales por su naturaleza se encuentran expuestas a sufrir ataques informáticos. En ese sentido, queda reforzada la posición de que la remisión general al artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad es únicamente respecto del primer requisito (factores de autenticación) contenido en esta norma, no ocurriendo lo mismo con los 2 requisitos adicionales (control ante ataques de hombre en el medio y notificación de la operación) para los cuales el artículo 16°, numeral 7, del Reglamento de Tarjetas contiene disposiciones especiales según el tipo de operación que se trate (con tarjeta presente o tarjeta no presente).

¹⁰ **REGlamento PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021**

Artículo 19. Autenticación reforzada para operaciones por canal digital

Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere:

- a) Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.
- b) Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.
- c) Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.

¹¹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

(...)

7.4 El control requerido en el literal b) del artículo 19 el Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization para los numerales 7.2 y 7.3 del presente artículo, según corresponda.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1802-2025/PS2

44. En ese sentido, en la medida que el Banco no acreditó el proceso de autenticación reforzada para efectuar operaciones con tarjeta presente, según lo expresamente establecido en el numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, corresponde atribuirle responsabilidad por la conducta denunciada.
45. De otro lado, si bien la Caja no presentó el reporte de bloqueo de la tarjeta de débito del consumidor, lo cierto es que ello no es un hecho controvertido, en tanto el propio denunciante indicó que sus tarjetas se encontraban activas al momento en que se efectuaron las operaciones cuestionadas.
46. Sin perjuicio del análisis de validez de las siete (7) operaciones cuestionadas, el denunciante formuló alegatos adicionales, los cuales serán analizados a continuación:

Sobre el alegato (i)

47. El señor Fuentes Rivera alegó que no reconoce las operaciones denunciadas pues fue víctima del robo de su billetera, dentro de la cual se encontraba su tarjeta de débito; asimismo, informó tal circunstancia a la Caja a través del reclamo N° 2024-5678, conforme se aprecia a continuación:

Detalle del Reclamo:

el día 14 de octubre del 2024 tome un taxi color blanco a la 01:30 de la madrugada, en la av mejico con universitaria en dirección a mi domicilio, yo me encontraba con mi menor hijo en el taxi, en eso el taxista se bajo mas o menos a la altura de sinchi roca indicando que iba a miccionar, y ahí es donde se acercan dos sujetos donde me amenazan y me piden mi celular y mientras que el otro sujeto amenaza con un arma de fuego a mi menor hijo para entregarme todas las claves de mis tarjetas y del app de caja huancayo y procedieron a realizar transferencias y me indicaron que me tire en el piso del taxi, y ellos procedieron a realizar retiros hasta vaciar todo el dinero de mi cuenta mientras que su cómplice me tenía de rehen en el taxi amenazandome de muerte a mi y a mi menor hijo hasta las 5:30 am aproximadamente. solicito el reintegro de 5547 soles dado que en el punto 14 del contrato la caja se reserva a la facultad de bloquear temporal o permanentemente la tarjeta en caso se detecte la realización de operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de transacciones del cliente así como también solicito la exoneración del duplicado de tarjeta ya que los asaltantes se llevaron todas mis pertenencias incluida la tarjeta de caja huancayo.

48. Para acreditar sus alegatos, el denunciante presentó la denuncia policial interpuesta el 14 de octubre de 2024 ante la Comisaria PNP La Pascana, en la cual se aprecia la siguiente información:

CONTENIDO

DÍA LA FECHA A HORAS 01:30, HORAS ABOARD UN VEHÍCULO COLOR BLANCO, TIPO TAXI EN LA AV. MÉJICO CON UNIVERSITARIA, COMAS, CON DIRECCIÓN A SU DOMICILIO, JUNTO A SU MENOR HIJO DE QUINCE AÑOS, A QUIEN LO RECOGÍA DEL CUMPLEAÑOS DE UN COMPAÑERO DE COLEGIO, SIENDO QUE ALTURA DE LA AV. UNIVERSITARIA CON ALTURA DEL PARQUE SINCHI ROCA, COMAS, EL CONDUCTOR MENCIONO QUE BAJARÍA A HACER SUS NECESIDADES FÍSICAS POR UN UN MOMENTO ESTACIONÁNDOSE AL LADO DERECHO DE LA VÍA, MOMENTOS EN LOS QUE SE ACERCARON DOS SUJETOS DE VESTIMENTA OSCURA CON UN ARMA DE FUEGO APUNTÁNDOME ALTURA DE LA CABEZA, INDICÁNDOME DAME TODO LO QUE TIENES CONCHA DE TU MADRE O TE METO UN TIRO, MIENTRAS SU CÓMPICE LE ARREBATÓ SU CELULAR A HIJO DICIÉNDOLE QUE SE CALLE QUE SI NO LE IBA A MATAR, DESPOJÁNDOME DE UNA BILLETERA COLOR AZUL DONDE ESTARÍAN SUS TARJETAS DÉBITO DE CAJA HUANCAYO Y DEL BANCO BCP, EFECTIVO CIENTO VEINTE SOLES S/120.00, ASÍ MISMO INDICA QUE REALIZARON CUATRO(04) RETIROS DE QUINIENTOS S/500.00 SOLES, UN(01) RETIRO DE DOS MIL S/ 2000.00 SOLES, UN(01) RETIRO DE S/1500.00 SOLES Y OTRO RETIRO DE S/, 40.00 SOLES DE SU TARJETA CAJA HUANCAYO, ASIMISMO REFIERE QUE REALIZO TRANSFERENCIAS MEDIANTE EL APLICATIVO YAPE A LA PERSONA DE NOMBRE LÓPEZ ROJAS SHARON NAHOMY LA SUMA DE MIL QUINIENTOS S/1500.00 Y ROSARIO SOLEDAD OCHOA SOTELO LA SUMA DE TREINTA S/, 30.00 SOLES, MONTO TOTAL HURTADO SERÍA S/5547, DE CAJA HUANCAYO Y S/1530.00 DEL BCP EL LO QUE SE DA CUENTA A LA SUPERIORIDAD DEL HECHO SUSCITADO PARA LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES, SIENDO LAS 10:42 HORAS DEL DÍA DE LA FECHA SE DA POR FINALIZADA LA PRESENTE ACTA FIRMANDO EN CONFORMIDAD EL RECURRENTE,

49. Por su parte, la Caja señaló en sus descargos que el denunciante no realizó el bloqueo de su tarjeta de manera inmediata al robo de esta, por lo que se ha producido la ruptura del nexo causal que lo exonera de responsabilidad.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1802-2025/PS2**

50. Al respecto, debe señalarse que el hecho que el consumidor pierda la posesión de su tarjeta por hurto, robo o pérdida, es una circunstancia que se encuentra fuera de la esfera de control de la entidad financiera; por lo que, hasta que el consumidor no comunique a su entidad financiera que no tiene la posesión de su tarjeta, y solicite su bloqueo, el proveedor no tiene cómo saber que la tarjeta puede ser utilizada por una persona distinta de su titular, ni puede anticiparse a las operaciones que se realizarán con cargo a sus cuentas. Por tales motivos, corresponde desestimar lo alegado por el denunciante en este extremo.
51. De otro lado, si bien la denunciada sostuvo que el bloqueo tardío de la tarjeta tiene como consecuencia la ruptura del nexo causal conforme a lo establecido en el artículo 104° del Código, debe tenerse presente que, de la narración de hechos del escrito de denuncia, se ha verificado que el consumidor estuvo impedido de bloquear su tarjeta debido a que fue privado temporalmente de su libertad mientras sucedía el robo de sus pertenencias. En ese sentido, se tiene que el bloqueo tardío de la tarjeta no se debió a una falta de diligencia del denunciante. Por lo tanto, corresponde desestimar el pedido de ruptura de nexo causal formulado por la Caja.

Sobre los alegatos (ii) y (iii)

52. El señor Fuentes Rivera cuestionó la autorización de las operaciones no reconocidas pues se efectuaron sin las medidas de seguridad correspondientes al permitir que se realicen las operaciones cuestionadas, a pesar de ser inusuales y no formar parte de su comportamiento habitual de consumo; añadió que, la Caja no realizó el bloqueo temporal de su cuenta ni de su tarjeta de débito, así tampoco emitió alguna alerta respecto de las operaciones.
53. En primer lugar, debe precisarse que el titular de una tarjeta puede utilizar el producto a través de los distintos canales de atención habilitados por las entidades financieras, tales como establecimientos comerciales -físicos o virtuales-, cajeros automáticos, banca por Internet o banca móvil, y en el momento en que lo vea por conveniente, siempre que exista una línea de crédito o saldo disponible en la cuenta asociada.
54. En segundo lugar, con relación al comportamiento habitual de consumo, el Reglamento de Tarjetas enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo del cliente:

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

55. A fin de determinar el comportamiento habitual de consumo del señor Fuentes Rivera corresponde analizar el reporte de movimientos de la cuenta de ahorros del denunciante, correspondiente al período de septiembre a octubre de 2024, puesto que la cuenta se abrió el 9 de septiembre de 2024, en los cuales se aprecia que el denunciante ha realizado transacciones, de acuerdo con las siguientes características:
- Canal de operaciones habituales: Operaciones a través de las billeteras digitales (Yape y Plin) y transferencias a través del canal virtual.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1802-2025/PS2**

- Frecuencia de uso: Se registra hasta dos (2) operaciones de disposición de fondos por día.
 - Operación registrada por el importe más alto: La transferencia realizada el 11 de octubre de 2024 por el importe de S/ 600,00.
 - Disposición de fondos: En el mes de septiembre de 2024 la cuenta registró una disposición total de S/ 20,00.
56. De la revisión de los movimientos del denunciante se aprecia que realizaba operaciones digitales (transferencias a través de canales digitales), hasta dos operaciones por día y por importe menores o similares a las operaciones cuestionadas.
57. En ese sentido, teniendo en cuenta el comportamiento habitual de consumo de la parte denunciante, se advierte que el consumidor utilizaba su cuenta de ahorros principalmente para abonos existiendo pocas operaciones de débito; asimismo, solo realizaba dos operaciones por día.
58. Ahora bien, respecto de la primera operación, si bien excedía el monto máximo de las operaciones que habían sido realizadas por el consumidor previamente, lo cierto es que se trataba de la primera operación con estas características; y, además, se trataba de una transferencia interbancaria a una cuenta del propio denunciante, por lo que no se podría considerar que esta operación se encontraba fuera del comportamiento habitual de consumo del señor Fuentes Rivera.
59. Respecto de la segunda operación, si bien hasta esta operación ya se había superado el monto máximo de operaciones que solía efectuar el consumidor, lo cierto es que se encontraba dentro del número de operaciones que el denunciante solía efectuar por día, pues se verificó que realizaba hasta dos operaciones en un solo día, por lo que esta operación también se encontraba dentro del comportamiento habitual de consumo del señor Fuentes Rivera.
60. Con relación a la tercera operación, este Órgano Resolutivo considera que esta debió levantar una alerta en los sistemas de monitoreo de la Caja, pues se encontraba fuera del comportamiento habitual de consumo del señor Fuentes Rivera, en tanto hasta esta operación ya se había superado en exceso el monto máximo de operaciones que solía realizar el denunciante en un solo día, y, además, con esta operación ya se había superado el número máximo de operaciones que realizada el denunciante en un único día. En ese sentido, el Banco debe asumir responsabilidad por haber permitido la realización de la cuarta, quinta, sexta y séptima operación cuestionada.
61. De otro lado, el señor Fuentes Rivera señaló que la Caja no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones; toda vez que las autorizó, sin realizar el bloqueo temporal de su cuenta o emitir alerta alguna.
62. Al respecto, el artículo 22° del Reglamento establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude ¹², en los que se incluyan mecanismos para la comunicación

¹²**RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario

M-OPS-03/03

Página 20 de 27



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1802-2025/PS2

inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.

63. Ahora bien, la activación de una alerta en el sistema de monitoreo de la Caja, ante presuntas operaciones con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.
64. Es preciso indicar que, existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.
65. De los medios probatorios aportados al procedimiento, se ha podido verificar que las operaciones se realizaron de la siguiente forma:

Fecha	Hora	Detalle	Importe S/
14/10/2024	03:29:42	CARGO CCE X TRANSF	1 500,00
14/10/2024	03:54:47	RETIRO POS N/CONF	500,00
14/10/2024	04:35:47	RETIRO POS N/CONF	500,00
14/10/2024	04:41:48	RETIRO POS N/CONF	500,00
14/10/2024	04:44:48	RETIRO POS N/CONF	500,00
14/10/2024	06:05:52	RETIRO ATM GLOB	2 000,00
14/10/2024	06:07:27	RETIRO ATM GLOB	40,00

66. En ese sentido, las operaciones se realizaron en un solo día entre las 03:29:42 y 06:07:27 horas. Así, la primera operación de S/ 1 500,00 se realizó 14 de octubre de 2024 a las 03:29:42 horas, la cual podría considerarse por un importe elevado, sin embargo, fue realizada en favor de una cuenta del propio consumidor, por lo que no existía mérito suficiente para que la Caja active una alerta por patrón de fraude.
67. La segunda transacción de S/ 500,00 se efectuó a las 03:54:47 horas del mismo día y su importe era menor a la anterior y no resultaba mayor a las que ya había realizado el consumidor previamente a través del mismo canal.
68. La tercera transacción se realizó a las 04:35:47 horas, esto es, 40 minutos después de la segunda operación y si bien no se trata de una operación consecutiva; lo cierto es que la cantidad de operaciones realizadas en un día resultaba superior a las que usualmente había realizado el consumidor previamente, por lo que podía considerarse sospechoso. Este hecho, sumado a que con dicha operación el importe consumido se elevó a S/ 3 500,00 en solo 3 transacciones, configura un patrón de fraude debido a que manifiesta el uso de la tarjeta con la intención de consumir todo el saldo registrado en la cuenta de ahorros del denunciante que, al 12 de octubre de 2024, ascendía a S/ 5 547,02.
69. Así, a criterio de este órgano resolutorio la Caja debió activar una alerta por uso fraudulento, y bloquear la tarjeta después de la tercera operación, a fin de que esta no continuara empleándose. En ese sentido, de haberse activado las medidas de seguridad pertinentes,

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1802-2025/PS2**

el cuarto consumo de S/ 500,00, realizado seis minutos después, no se habría generado, al estar bloqueada la tarjeta. Debe considerarse que entre la tercera y cuarta operación transcurrió un tiempo razonable, por lo que la Caja sí pudo haber evitado la realización de la cuarta operación si procedía con el bloqueo inmediato de la tarjeta.

70. En suma, se ha verificado que los sistemas de monitoreo del Banco no fueron efectivos para evitar las operaciones, pese a que, a partir de la tercera operación se advertía un patrón de fraude.
71. Sin perjuicio de ello, debe precisarse que el hecho de que la Caja debiera activar una alerta, no la obligaba a bloquear o anular todas las operaciones, sino únicamente aquellas que podría haberse evitado después de la alerta. Ello, en tanto este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar usos posteriores de la tarjeta.
72. Por lo tanto, en el presente caso, la Caja no ha logrado acreditar la correcta autorización de las operaciones denunciadas y ha quedado en evidencia que su sistema de monitoreo no detectó el uso inhabitual y fraudulento que venía dándose a la tarjeta del denunciante, por lo que no se produjo un bloqueo preventivo. Por tanto, corresponde estimar parcialmente el argumento del señor Fuentes Rivera.
73. Por todo lo expuesto, corresponde declarar responsable a la Caja por infracción a los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el débito indebido de siete (7) operaciones de la cuenta de ahorros N° 107-*****24 del denunciante, pues no quedó acreditada su correcta autorización de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad y el Reglamento de Tarjetas y, su sistema de monitoreo no detectó el uso inhabitual y fraudulento que venía dándose a la tarjeta del denunciante, por lo que no hubo un bloqueo preventivo. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por el presunto incumplimiento adicional alegado por el denunciante referido al robo de su tarjeta de débito:

Fecha	Detalle	Importe S/
14/10/2024	CARGO CCE X TRANSF	1 500,00
14/10/2024	RETIRO POS N/CONF	500,00
14/10/2024	RETIRO POS N/CONF	500,00
14/10/2024	RETIRO POS N/CONF	500,00
14/10/2024	RETIRO POS N/CONF	500,00
14/10/2024	RETIRO ATM GLOB	2 000,00
14/10/2024	RETIRO ATM GLOB	40,00

III.3. Medidas correctivas

74. Este órgano resolutivo se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
75. En el presente caso, se ha declarado responsable a la Caja por haber debitado indebidamente siete operaciones de la cuenta de ahorros del denunciante. No obstante, se verificó que la primera operación denunciada, por el monto de S/ 1 500,00, se efectuó a una cuenta de titularidad del señor Fuentes Rivera, por lo que este Órgano Resolutivo considera que no corresponde ordenar medida correctiva alguna por esta operación, debido a que el dinero no salió de la esfera económica del denunciante.



76. Por lo tanto, corresponde ordenar a la Caja, en calidad de medidas correctivas que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:
- (i) Devolver en la cuenta de ahorros N° 107-*****24 del denunciante, el importe total de S/ 4 440,00, correspondiente a la suma de las siete operaciones no reconocidas, así como los intereses dejados de percibir, desde la fecha del débito hasta el cumplimiento de la medida correctiva, de acuerdo con la tasa de rendimiento aplicable a la referida cuenta; e,
 - (ii) informar a la parte denunciante sobre la devolución realizada y el monto que corresponde a cada concepto devuelto.
77. La Caja tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva citada en el numeral precedente, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (1) a tres (3) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código 13.

III.4. Graduación de la sanción

78. El análisis de la sanción a imponer por la infracción verificada en el procedimiento se realizará en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM (en adelante, el Decreto Supremo), que aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor.
79. Sobre el débito indebido de siete (7) operaciones de la cuenta de ahorros N° 107-*****24 del denunciante, corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

Multa base	
Nivel de afectación	Por la cuantía afectada de S/ 5 540,00, que equivale a 1,01 UIT ¹⁴ , la infracción tiene un nivel de afectación moderado (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Este despacho verificó las ventas anuales de la Caja, mediante la revisión de los estados financieros publicados en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante, SMV) ¹⁵ , en el que se verifica que estas superan las 2 300 UIT; por lo que el denunciado es una gran empresa ¹⁶ . En ese sentido, el monto

¹³ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo. (Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

¹⁴ El valor de la UIT en el presente año es de S/ 5 500,00.

¹⁵ Ver: https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_Memorias?data=520FE826006982B0E5EA28C44836DFD5D328C975B7

¹⁶ La clasificación de empresas es la siguiente:

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1802-2025/PS2**

	preestablecido de la sanción es de 3,78 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	El débito de operaciones no reconocidas constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).

Atenuantes y agravantes
No existe circunstancias atenuantes y/o agravantes de la sanción. En atención a ello la multa preliminar se estima en 3,78 UIT.
Topes legales
En el presente caso, la multa preliminar no supera el tope máximo establecido para una sanción, señalado en el artículo 110 del Código.

80. Por ende, la multa a imponer a la Caja es de 3,78 UIT.

III.5. Costas y costos del procedimiento

81. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI¹⁷ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido la parte denunciante o el Indecopi.
82. La Caja deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a la suma de S/ 36,00¹⁸.
83. La Caja tiene la obligación de presentar ante el Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa no menor de una (1) UIT por incumplimiento de mandato, hasta cincuenta (50) UIT, en caso de persistir el incumplimiento, de acuerdo con los términos establecidos por el artículo 118° del Código¹⁹.
84. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la parte denunciante podrá solicitar el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la

- Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
- Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
- Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
- Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT

¹⁷ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**

Artículo 7°. - Pago de costas y costos. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...) En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. (Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

¹⁸ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

¹⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento de pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1802-2025/PS2**

tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos, cuya evaluación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

IV. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Sancionar a CMAC Huancayo S.A. con una multa de 3,78 UIT, por infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el débito indebido de siete (7) operaciones no reconocidas en la cuenta de ahorros N° 107-*****24 del denunciante, pues no quedó acreditada su correcta autorización de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad y el Reglamento de Tarjetas y, el sistema de monitoreo de la Caja no detectó el uso inhabitual y fraudulento que venía dándose a la tarjeta del denunciante, por lo que no hubo un bloqueo preventivo. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por el presunto incumplimiento adicional alegado por el denunciante referido al robo de su tarjeta de débito.

Fecha	Detalle	Importe S/
14/10/2024	CARGO CCE X TRANSF	1 500,00
14/10/2024	RETIRO POS N/CONF	500,00
14/10/2024	RETIRO POS N/CONF	500,00
14/10/2024	RETIRO POS N/CONF	500,00
14/10/2024	RETIRO POS N/CONF	500,00
14/10/2024	RETIRO ATM GLOB	2 000,00
14/10/2024	RETIRO ATM GLOB	40,00

SEGUNDO: Requerir a CMAC Huancayo S.A. el cumplimiento espontáneo de la multa²⁰, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 203° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General²¹, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo²². El sancionado sólo pagará el 75% de la multa si consiente la presente resolución y procede a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° del Código de Protección y Defensa del Consumidor²³.

- 20 Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de CUM para identificar la multa:
- | Pago en ventanilla en el Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú y Banco BBVA Perú | Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú) | A través de Págalo.pe del Banco de la Nación |
|---|---|--|
| 1. Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta "Indecopi-Multas".
2. Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM.
3. Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto. | Seguir los siguientes pasos:
1. Seleccionar pagos y transferencias.
2. Seleccionar pago de servicios.
3. Seleccionar Instituciones (Indecopi).
4. Seleccionar el concepto de pago (multas).
5. Ingresar el número de CUM.
6. Ingresar el monto a pagar. | * Págalo.pe (app) o Págalo.pe (web)
1. Buscar entidad: INDECOPI.
2. Seleccionar Multas Indecopi.
3. Digitar el Código de Identificación (CUM).
4. Seleccionar el monto a pagar.
5. Seleccionar el medio de pago (Visa, Mastercard, American Express o Bim). |
- Cualquier abono que no se efectúe en la forma señalada en el cuadro anterior, no será considerado para efectos de la cancelación de la multa. En caso no se cuente con el número de CUM o se presente cualquier inconveniente al pretender efectuar el pago en las modalidades indicadas, será necesario que se comunique inmediatamente a los anexos 7814, 7825 y 7829, así como a la siguiente dirección: controldemultas@indecopi.gob.pe.
- 21 Sin perjuicio de ello, se le informa que la presente resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.
- 22 El procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del Ejecutor Coactivo del Indecopi, y se regula conforme a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS.
- 23 **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 113°.- Cálculo y rebaja del monto de la multa
Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi,

M-OPS-03/03

Página 25 de 27

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1802-2025/PS2**

TERCERO: Ordenar a CMAC Huancayo S.A. como medidas correctivas que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

- (i) Devolver en la cuenta de ahorros N° 107-*****24 del denunciante, el importe total de S/ 4 440,00, correspondiente a la suma de las siete operaciones no reconocidas, así como los intereses dejados de percibir, desde la fecha del débito hasta el cumplimiento de la medida correctiva, de acuerdo con la tasa de rendimiento aplicable a la referida cuenta; e,
- (ii) informar a la parte denunciante sobre la devolución realizada y el monto que corresponde a cada concepto devuelto.

CMAC Huancayo S.A. deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

CUARTO: Ordenar a CMAC Huancayo S.A. el pago de las costas y costos del procedimiento y disponer que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con devolver a la parte denunciante el pago de las costas de esta instancia, ascendente a S/ 36,00; sin perjuicio del derecho de ésta de solicitar la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en la presente resolución. La evaluación de las solicitudes de liquidación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

CMAC Huancayo S.A. deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas, ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

QUINTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²⁴, caso contrario la resolución quedará consentida²⁵.

sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156°.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

24 **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

25 **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1802-2025/PS2**

SEXTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI²⁶, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

SÉPTIMO: Disponer la inscripción de CMAC Huancayo S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°²⁷ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

26 **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

27 **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.